

1517756-74.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213673/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 26595626 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2213673 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ROCHA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517756-74.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517756-74.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213673/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 26595626 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2213673 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ROCHA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

RAFAEL ROCHA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 6 de agosto de 2022, às 15h04min, na Rua Suzana

Rodrigues 280, Santo Amaro, nesta Capital, agindo em concurso com indivíduo do sexo feminino ainda não identificado, previamente ajustados e com identidade de designios, subtraiu, para ambos, 6 (seis) peças de vestuário, avaliadas em R\$ 900,00 (novecentos reais), pertencentes às "Lojas Besni", conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 9.

Narra a denúncia que "na tarde dos fatos, o indiciado e sua comparsa adentraram o estabelecimento vítima e dali subtraíram 6 peças de roupa que estavam expostas à venda, colocando os objetos no interior de uma mochila e retirando-se sem efetuar o devido pagamento pelos produtos. Ocorre que funcionários da loja observaram a subtração e avisaram a gerente Dezirer Coelho Cardoso, que saiu no encalço dos furtadores, os quais, ao notarem que estavam sendo seguidos, dividiram-se, seguindo direções diversas um do outro. A gerente então correu atrás do indiciado gritando 'pega ladrão', sendo auxiliada por populares que a ouviram. Na fuga, o agente dispensou a mochila com os bens subtraídos, os quais foram posteriormente recuperados. Policiais Militares foram acionados e tomaram o controle da situação. Preso em flagrante delito e conduzido até o Distrito Policial, o denunciado confessou a prática delitiva (fls. 8/9)." (fls. 67/68).

O réu foi preso em flagrante (fl. 1) e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 50/52).

A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2022 (fls. 70/72).

O réu foi citado à fl. 85 e apresentou resposta à acusação à fl. 91.

Durante a instrução, foram ouvidas a representante da empresa vítima Dezirer Coelho Cardoso e a testemunha Daiézer Faria, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia e que, na dosimetria da pena, fossem considerados os maus antecedentes e a reincidência do réu. Pleiteou, por fim, a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis. Na segunda fase, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão compensando-a com a agravante da reincidência. Pleiteou, por fim, a fixação de regime mais brando, tendo em vista que o crime foi praticado sem violência e sem grave ameaça e que fosse considerado também o tempo de prisão cautelar.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

A materialidade delitativa foi devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 2/4, do auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação de fl. 14 e da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

Dezirer Coelho Cardoso, representante da vítima, relatou que estava na loja e a segurança veio dizendo "foi furtado, foi furtado". Ela disse que o casal pegou umas roupas, blusas, e tinham colocado na bolsa. A depoente desceu, tirou o crachá, e foi atrás do casal em uma rua na lateral. Ficou observando. Quando chegou mais próximo, a mulher disse "corre, corre". Ela foi para um lado e o homem para o outro. Ele foi no sentido da multidão. Então a depoente gritou "pega ladrão" e os populares seguraram o homem e o derrubaram no chão. A depoente falou "não bate nele não". Ele só não foi linchado porque a depoente não permitiu. Pediu que só segurassem ele. Passou uma viatura e os policiais perguntaram o que houve. Contou o que aconteceu. A mulher era de porte médio, pesava uns 70 quilos. Viu que o homem ficou com os produtos subtraídos. Contou que eles tinham furtado peças da loja. Tudo foi recuperado. A mulher já era conhecida por furtos anteriores. A depoente reconheceu o réu em Juízo como sendo o autor do furto (ele era o indivíduo de número 3).

A testemunha Daiézer Faria, policial militar, afirmou que naquela data estavam em patrulhamento rumo à Rua Suzana Rodrigues. Populares apontaram para a viatura parar. Falaram que um homem estava rondando algumas pessoas mais para baixo. As pessoas cercaram esse homem e tentaram bater nele. Uma mulher e outro homem

impediam. Ele confessou prontamente que tinha subtraído peças da loja. A funcionária da loja estava no local e disse que havia uma mulher com ele. Essa mulher não foi encontrada. Ele foi retirado dali para não ser linchado. Ele falou que agiu sozinho. Posteriormente falou que estava com uma mulher, mas que não a conhecia. Não a identificou. Ele disse que ela estava junto com ele.

O réu Rafael Rocha da Silva confessou os fatos narrados na denúncia. Disse que realmente subtraiu as peças de roupas da Loja Besni. Agiu com uma mulher. Foi flagrado com as peças na mochila. Os bens foram devolvidos à loja.

Veja-se que a confissão do réu encontra total respaldo na prova oral produzida em Juízo.

A representante da empresa vítima, Desirer, relatou que foi alertada pela segurança da loja sobre o furto de peças de roupas por um casal. Saiu da loja atrás dos dois. Quando eles notaram sua aproximação, correram cada um para um lado, tendo Desirer seguido o réu Rafael, gritando "pega ladrão". Transeuntes, então, o seguraram até a chegada da polícia. Com Rafael efetivamente foram localizadas as roupas subtraídas dentro da mochila e o réu confessou a prática do crime.

De rigor, por fim, o reconhecimento da qualificadora de concurso de agentes, prevista no inciso IV, do §4º, do artigo 155, do Código Penal, pois o réu agiu com uma mulher que acabou não sendo identificada, conforme prova oral produzida em juízo.

Portanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria do réu e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu Rafael Rocha da Silva pela prática do crime de furto qualificado é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes e não há outras circunstâncias judiciais a serem sopesadas em seu desfavor. Desse modo, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pois o réu admitiu em juízo a prática do furto, de forma plena. Presente, também, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, consistente na reincidência (autos de nº 0000229-39.2016.8.26.0635, 1ª Vara Criminal de São Paulo, nº 0003679-62.2017.8.26.0050, 10ª Vara Criminal de São Paulo e nº 0031551-86.2016.8.26.0050, 8ª Vara Criminal de São Paulo, cf. Certidão de fls. 37/41). Assim, por haver três registros de reincidência, compenso parcialmente a atenuante com a agravante indicada, elevando a pena em 1/6 nesta fase e fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, de modo que torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por não haver informações nos autos quanto à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência do acusado.

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, por se tratar de réu com reincidência em crime patrimonial.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu RAFAEL ROCHA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em seu mínimo valor legal. Ausente o requisito temporal para detração.

Considerando que o réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual e que não houve modificação do cenário fático em que decretada a custódia preventiva, não lhe faculta a oportunidade de recorrer em liberdade, reiterando os termos da decisão de fls. 82/84.

Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, todavia, fica dispensado do pagamento da verba de sucumbência, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita neste ato. Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de guia definitiva, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e arquivem-se os autos. Custas na forma da lei. P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA